

צא:

עין משפט
נר מצוה

א [ומי] פ'ד מהל' עינין
הל' טו טו"ע"ח א"ח ס'
שפתן:]

רבינו חננאל

ת"ש אנשי חצר ואנשי
מרפסת ששכחו ולא
עירבו כל שגבוה י'
טפחים למרפסת פחות
מיכן לחצר, במה דברים
אמורים? בזמן שהיו
של רבים ועירבו אילו
לעצמן ואילו לעצמן, או
שהיו של יחידים שאין
צריכין לערב. אבל אם
היו של רבים ששכחו
ולא עירבו [גג] וחצר
ואכסדרה ומרפסת רשות
אחת. טעמא דלא עירבו
הוא דהיו רשות אחת,
אבל עירבו לא. קשיא
דשמואל ור' יוחנן.
ופריקין הא ברייתא [רבנן]
היא. כי קאמרין בין
עירבו בין לא עירבו לר'
שמעון קאמרין. ואמרין
דיקא נמי מדלא קמי
מבוי [וקרפף] בהדיה.
שי"מ לרבנן היא ולא לר'
שמעון. דהא שמעין ליה
לר' שמעון דמבוי קרפף
וכנגד ומרפסת חשיב,
דבביתין למיזר לקמן.
ת"ש [תמשן] חצירות
פתוחות זו לזו, ופתוחות
למבוי [ושכחו כולם] ולא
עירבו. אסור להכניס
ולהוציא מחצר למבוי
[ונר] ור"ש מתיר שהיה
ר"ש אומר כל זמן
שהיו של רבים ושכחו
ולא עירבו גג וחצר
ואכסדרה ומרפסת וקרפף
ומבוי כולן רשות אחת
הן. טעמא דלא עירבו
הא עירבו לא. ופריקין
מאי לא עירבו חצירות
בהדי הדדי הא חצר
ובתים עירבו. ודחין והא
לא עירבו קתני, ולא
קרפן עירוב אלא בחצר
עם בתים, אבל בחצר
דרך בתים עם מבוי
שיתוף נקרא. ואם לא
עירבו חצירות בהדי
קאמר כמו שאמרת, לא
נשתתפו הוה ליה למיתני
ופריקין תני בברייתא לא
נשתתפו. (א) ושענין משנה
יתירא איצטריכא ליה.
מהו דתימא כי פליג
ר' שמעון לרבנן בשלא
עירבו אבל בשעירבו
מודה להו דאסרי. קמ"ל
דמשנה יתירא דאפילו
בשעירבו פליג עליה.
אמר ליה רבינא לרב אשי

(א) מר' דבית אילו נראה דני'
אחרת היה לו כפונתו וגם
משנה יתרה לר"ש אשכנזי
וה"ע.

גג וחצר ואכסדרה ומרפסת בולין רשות אחת הן. לר"ז דלוקי מתני'
זכילך משתמפין (לעיל דף פד. א) לזאתם הדברים במרפסת מאי
הכא שפיר דכשעירבו בני מרפסת לעצמן ובני חצר לעצמן דשכיחי מאני
דבתים בחצר ומאני דעליות במרפסת כשהסלק גבוה י' הוי למרפסת
שהסלק שוה לכן ולבני חצר אסור
להשתמש על הסלק אפילו כלים ששצמו
בחצר אטו כלים ששצמו בצית ופחות
מכאן אסורין לשניהם וכשלא עירבו
דלא שכיחי מאני דבתים ודעליות שם
הוי מרפסת וחצר רשות אחת ואין
אוסרין זה על זה אצל לשמואל דקרי
מרפסת לבני עליות ומיירי כשהסלק
כנגד חלונות ומשתמשין שם בני
עליות דרך חלונות כשלא עירבו ומימא
היאך משתמשין בפחות מי' בני עליות
על הסלק כלים ששצמו דעליות דרך
חלונותיהן וזאלא אין חצר ומרפסת
רשות אחת אלא לכלים ששצמו בחוכן
ולא לכלים ששצמו בחור. הציט
ועליות וי"ל דלשמואל דוקא ארישא
קאי דמיירי בגובה עשרה הוא דמפלגי
בין עירבו בין לא עירבו דפרשין
לעיל אליבא דשמואל אצל ספסא
דקמי פחות מיכן לחצר דהוי דוקא
לחצר לשמואל מיירי ודאי בין עירבו
בני עלייה לעצמן ובני חצר לעצמן בין
לא עירבו ובין הכי ובין הכי בני
חצר מותרין ובני עלייה אסורין לשלשל
מחלונותיהם: **ובב"ר** ששכחו
בבית מותר להוציא מחצר. פי' בכל
חצירות דאי באתו חצר ותו לא אפילו
שצמו בצית נמי ומיירי לר"ז כשלא
עירבו חצירות עם הבתים וקשיא
דא"כ היכי מייתי סיעתא דבביתין לר"ז
דאמר מצוי שלא נשתתפו בו אין
מטלטלין בו אלא ד' הא ר"ז גופיה
לא אסר אלא כשעירבו בתים עם
החצירות אצל כשלא עירבו לא אסר
דמנוכח דפרק אס לא הציט (שנת
דף ק):) ואדרבה קשיא מינה לר"ז
דנכס"ג לא אסר ר"ז ועוד דר"ז פסק
כר"ש והכא קאמר דר"ש מתיר וי"ל
דמייתי דכמו שעירבו לר"ז אליבא

דר"ש אין מטלטלין בו אלא ד' וטעמא דמפרש שם ר"ש משום
דכשעירבו אסור לטלטל מחצר למבוי אפילו כלים ששצמו בחוכה
אטו כלים ששצמו בצית ואין במבוי שום תשמיש ודמיא לנרמלית
כיון דאין בו אלא ג' מחציות ולכן אין מטלטלין בו אלא ד' ה"ג
לרבנן אפילו בלא עירבו אין מטלטלין בו אלא ד' דאסרי לטלטל
מאני דחצר למבוי דחצר ומבוי לדידהו לאו רשות אחת הן:
מהו דתימא כי פליגי רבנן ע"ה דר"ש היבא דעירבו. ואסור
לטלטל מחצר למבוי משום דשכיחי מאני דבתים בחצר ומימא
מחצר לחצר לא אסרי אע"ג דעירבו דאין תשמיש דחצר זה רגילין
בחצר אחרת אצל רגילות הוא להוציא מחצר למבוי ואע"ג דרבנן דשלש
חצירות (לעיל מה):) גזרו וגם בצרייתא דגג וחצר אכסדרה ומרפסת
אמרין דוקא ליה עירבו גזרין שצמא רבנן דהכא אינם
רבנן דהתם וזאלא הכי ז"ל כן דכפרק מי שהוציאו (לעיל דף מו):)
אמר דחננאל דפליג אדרבי שמעון היינו ר' יהודה ובצרייתא המסייעה
לר"ז יהודה אית ליה לרבי יהודה דגג וקרפף רשות אחת ולרבנן
דהכא אית להו י' קמשתמע לן דכלא עירבו פליגי וטעמא דאסור
מחצר למבוי דהוי מבוי כמו קרפף דלא הוי רשות אחת עם החצר:
והא

ליה אסור להכניס ולהוציא מן החצר למבוי: מהו דסימא. הא דתנא רישא אסור בעירבו לעצמן קאסרי רבנן ומשום כלי בתים והאי דקתני לא
עירבו לא נשתתפו הוא: אצל לא עירבו לעצמן אימא מודו. אשמעינן משנה יתירה דעל כרחק חצר לעירבו וחדא ללא עירבו ואפילו הכי אסור:

כל גגות פרק תשיעי עירובין

אנשי מרפסת. דיורי עליות הרבה פתוחין לה: ולא עירבו. בני
חצר עם בני מרפסת אצל עירבו אלו לעצמן ואלו לעצמן ובני מרפסת
אין אסורים על בני חצר אע"פ שירדין לה בקולם ודריסת רגלם עליה
לר"ה ר' דאמרין לעיל בפ' כ"ד מעבדין (דף טז):) סולם תורת פתח
עליו ותורת מחיצה עליו והכל להקל
והכא אמרין תורת מחיצה עליו: כל
שגבוה י' טפחים. כגון עמוד או
תל: למרפסת. מותר להשתמש בו
ולחצר אסור דה"ל לזה צפתה ולזה
צזיקה ובסמוכה למרפסת בתוך ד'
עסקין וכדמוקמא לה צפיקין לעיל
(דף טז):) פתח מלאח. כלומר
אף לחצר ושניהן אסורים בו והכי
אוקמינן התם: דר"א. דמחלקין
רשות חצר ומרפסת דלא מישתרו צדי
הדדי: **בזמן שצוי אלו על רבים**. ור"ז
דדיורין הרבה דצוין ודיורין הרבה
במרפסת: ועירבו אלו לעצמן ואלו
לעצמן. דהשתא מפקי בני חצר מאני
דבתים לחצירן ובני עליות מאני
דעלייה למרפסת ואי שרית ליה כלים
ששצמו בחצר לטלטל במרפסת אחי
לטלטל בה נמי כלי הבית: או שצוי
של יחידים. שאין בחצר אלא בית
אחד ואין במרפסת אלא עלייה אחת:
שאינן צריכין לערב. לעצמן והשתא
שכיחי מאני דצית בחצר ומאני
דעלייה במרפסת דליכא דליכר עלייהו
הלכך גזרו צדו רבנן דלא לישתרו
צדי הדדי גזרה משום מאני דבתים:
ושכחו ולא עירבו. לעצמן דלא שכיחי
מאני דבתים בחצר ומאני דעלייה
במרפסת: **כיון רשות אחת הן**.
לכלים ששצמו בתוכם. מאן שמעת
ליה האי סברא ר"ש וקאמר עירבו
לא: רבנן היא. דמודו בגגין וחצירות
דרשות אחת הן ואינהו ודאי לא שרו
היכא דעירבו דגזרי דאמרין דפרק
מי שהוציאו (לעיל מה):) ג"ג א' חצרות
הפתוחות זו לזו דפליגי אדר"ש ואמרו
שלשתן אסורין דגזרי דילמא אחי
לאפוקי מאני דבתים דחיצונה
שצאמנעית לחיצונה חצרתה אצל ר"ש

לא גזר: דלא קסי. גג וחצר ואכסדרה ומרפסת וקרפף ומבוי דאי
ר"ש כוליה חדא רשותא נינהו: אסור להוציא מן החצר למבוי. כרבנן
דאסרי במבוי בקרפף: במבוי אסור. ולקמן מפרש. קס"ג. השתא
דאפילו כלים ששצמו בחוכה אסור לטלטלין ביה דכרמלית משוי ליה כל
ומן שלא נשתתפו בו: ור"ש מסיח. אף להוציא כלי חצר למבוי: כל
ומן שצוי רבים. קס"ד דה"ק הואיל וזכולין יש דיורין הרבה ושכחו
ולא עירבו לעצמן כיון דהשתא לא שכיחי כלי הבתים בחצירות כולן
מותרים זה עם זה: לא עירבו חצירות צדדיו. וכל חצר עירבה לעצמה
והאי כל זמן שהן של רבים דאמר לאו טעמא להיתירא הוא אלא רבותא
הוא ואע"ג דלא עירבו חצירות צדדיו וכל חצר עירבה לעצמה וכל חדא
אית בה דיורין טובא ומפקי מאני דבתים לחצר ואיכא למיגזר דאדיר
דלושי דיורין לא מזהדרי שפיר ומפקי מאני דבתים לחצר האחרת
אפ"ה לא גזר: והא לא עירבו. לגמרי משמע: מאי לא עירבו.
דמשמע לגמרי אשיתוף דמבוי קאי ובעירוב דחצירות לא איירי מידי דלא
איכפת ליה צדו בין עירבה כל אחת לעצמה בין לא עירבו קאמר
דמותרים במבוי בלא שיתוף: ואמרי ליה רבנן לא. בגג וחצר ואכסדרה
ומרפסת מודין לך אצל בקרפף ובמבוי לא: הא דר' זירא בפ' ר"א דמילה
(שבת קל):) אימא ולמבוי אסור. להוציא כלי החצר: היינו רישא. הא תנא

ליה אסור להכניס ולהוציא מן החצר למבוי: מהו דסימא. הא דתנא רישא אסור בעירבו לעצמן קאסרי רבנן ומשום כלי בתים והאי דקתני לא
עירבו לא נשתתפו הוא: אצל לא עירבו לעצמן אימא מודו. אשמעינן משנה יתירה דעל כרחק חצר לעירבו וחדא ללא עירבו ואפילו הכי אסור:

ומי

מסורת הש"ס

(א) לעיל פ"ג (ב) שנת קל':
(ג) [ואם איתא ר' הוה],
(ד) הפ"ד ואח"כ מה"ד
קמ"ב כ"ל רש"א,

מובן רש"י

ואנשי מרפסת ששכחו
ולא עירבו. אלו עם אלו,
אצל עירבו אלו לעצמן ואלו
לעצמן. מרפסת ארוכה היא
והרבה פתחי עליות פתוחין
לה ויכולין יוצאין בקולם אחד
לחצר וממנה לר"ה י'
ואעפ"כ אין אסורין הואיל
וגבוה מרפסת י', שלא
לכבו בקולם אלא להקל
ואמרין תורת מחיצה עליו
ואין אסורין כדאמרין
לשבות הן ואין מוציאין מזה
לזו (לעיל פ"ג). כל
שגבוה י' טפחים
למרפסת. אם יש בחצר
תל או עמוד גבוה י' סמוך
למרפסת, רשות מרפסת
שולטת בו ומשתמשין הן בו
אצל לא בני חצר (שם).
עירוב דחצירות מבזוי קרי
שיתוף (שבת קל').